

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS



B.P. : 40 - Tél. : 79-53-72

LIBREVILLE - GABON -

Site Web : www.douanes.gouv.ga



Libreville, le

**Le Directeur Général
des Douanes et Droits Indirects**

A

Madame la Présidente de l'U.P.E.G.A

-LIBREVILLE-

N° _____ /MEEDD /DGDDI

Objet : Evaluation des matériels importés
en exécution d'un contrat de
location ou de crédit bail

Réf: V/L du 21/11/2013

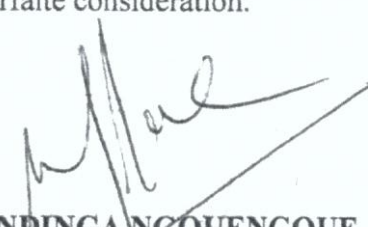
Madame la Présidente,

Par courrier cité en référence, vous souhaitiez connaître la position de mon Administration relativement à la question rappelée en objet. En réponse, j'ai l'honneur de vous informer qu'à la requête de l'Administration des douanes Gabonaises, la Commission de la CEMAC a rendu un avis n°168/CEMAC/C/P/DMC daté du 18 octobre 2013, par lequel elle recommande fortement de retenir comme base taxable, le montant des loyers perçus pendant la période de location.

Aussi, vous saurais-je gré de bien vouloir informer l'ensemble de vos adhérents de la teneur de cet avis d'une part, et d'autre part, de vous y conformer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises et équipements importés dans le cadre des contrats de location.

Par ailleurs, je vous invite à prendre attache avec la Direction des Enquêtes Douanières et du Renseignement pour le règlement des affaires pendantes. Il reste entendu que le traitement de ces affaires se fera à la lumière de l'avis précité.

Veuillez agréer, **Madame la Présidente**, l'assurance de ma parfaite considération.


Michel ONDINGA NGUENGOUÉ

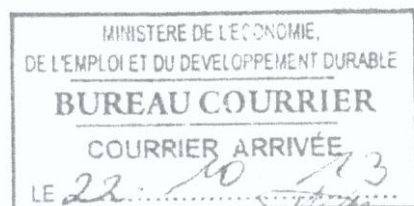
Bangui, le 18 OCT. 2013

AVIS DE LA COMMISSION DE LA CEMAC

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
BP 40 LIBREVILLE (GABON)

Objet : Marchandises importées en exécution
d'un contrat de location ou crédit-bail

Monsieur le Directeur Général,



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les travaux du Comité de la valeur se sont tenus à **BATA du 30 septembre au 04 octobre 2013**. Dans le compte rendu desdits travaux, l'Administration des douanes gabonaises a sollicité l'avis de la Commission de la CEMAC sur la détermination de la valeur en douane des marchandises et biens d'équipements importés en exécution d'un contrat de location ou crédit-bail. Tout en nous référant à l'esquisse de solution formulée par le Comité de la valeur au cours des débats sur cette question, la Commission de la CEMAC, dans son rôle de garant des textes communautaires et investie du pouvoir de proposition, s'est saisie de cette question importante en vue d'aboutir à une solution qui soit conforme aux principes et à la réglementation internationale en la matière.

En application des dispositions des articles 26 à 33 du **Code des Douanes CEMAC** et conformément aux dispositions de l'article VII du GATT relatives à la détermination de la valeur en douanes, ainsi que des avis et recommandations de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) repris dans le recueil de l'évaluation en douane de l'OMD dans sa 2^{ème} édition de novembre 2008, la Commission de la CEMAC formule l'avis dont le teneur suit :

Nous référant au recueil de l'évaluation en douane de l'OMD, 2^{ème} édition 2008, le Comité technique de l'évaluation précise dans son **avis N°1.1/1**, une liste non exhaustive de cas où l'absence de vente ne peut servir de base pour la détermination de la valeur transactionnelle. Il s'agit notamment :

- des livraisons gratuites ;
- des marchandises en consignation ;
- des marchandises importées dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail.

Dans le cas précis, objet de la présente saisine, les **marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou crédit-bail ne donnent pas lieu à l'application de la méthode de la valeur transactionnelle en douane, car il n'y a aucune vente.**

Dans ces conditions, les articles 26 à 32 du Code des Douanes de la CEMAC ne peuvent être appliqués dans le cas d'espèce. L'Administration des douanes rejette la valeur transactionnelle et recourt de manière séquentielle aux méthodes de substitution.

Cependant, lorsque pour un motif quelconque, il n'est pas possible de déterminer la valeur en douane des marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou crédit-bail par l'application de ces différentes méthodes de substitution, la méthode du dernier recours s'impose, conformément à l'article 33 Code des Douanes de la CEMAC. Cette méthode stipule que la valeur en douane sera déterminée par les moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord de mise en œuvre, de l'article VII du GATT et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation.

Dans ces conditions, il est fortement recommandé de retenir la somme présumée des loyers payés ou à payer pendant la durée du contrat, comme base taxable. Lors de la détermination de la valeur, des ajustements devraient être opérés en fonction des éléments de temps, de lieu et ceux propres au contrat de location. Ce mode de détermination de la valeur demeure conforme aux avis et recommandations contenues dans le Recueil d'évaluation en douane de l'OMD (Accord de l'OMC et textes du Comité technique de l'évaluation en douane) dans sa partie réservée aux études de cas (EC 4.1/1, ET 2.1/1, 1/2 et 1/3) qui précise que, c'est le montant des loyers perçus pendant la période de location qui doit servir de base de calcul pour la détermination des droits et taxes exigibles.

Dans la perspective de voir ces dispositions renforcées dans la prochaine version révisée du code de douanes de la CEMAC, je vous saurais gré de bien vouloir considérer le présent avis comme base de référence dans la détermination de la valeur en douane des marchandises et équipements importés dans le cadre des contrats de location ou de crédit-bail.

Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma haute considération.

LE COMMISSAIRE



Pascal FOUBI-LAGHA

Copie : Ministre de l'Economie, de l'Emploi
et du Développement Durable, à titre de compte-rendu